

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2058/2535

นายบุญทศ กองทอง

โจทก์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด

ผู้ร้อง

นายชัยหรือไชย รูปงาน กับพวก

จำเลย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ผู้
ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่ความในคดี ไม่มีสิทธิที่จะร้องขอให้คุ้มครองประโยชน์
ในระหว่างฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 66)

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งอายัดเงินค่าหุ้นของจำเลยที่ 3 และ
ที่ 4 ที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เป็นเงินจำนวน 33,000 บาท
เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ผู้ร้อง ยื่น

คำร้องว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 ยังไม่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิก จึงยังไม่มีสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้น การอายัดหุ้นดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนการอายัด

ศาลชั้นต้นตรวจคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 24, 23)

ชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งให้งดการบังคับคดี แต่ห้ามผู้ร้อง
จำหน่าย จ่ายโอนเงินค่าหุ้นของจำเลย (อันดับ 12)

คำสั่ง

ตามคำร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอให้คุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 แต่เนื่องจากผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกไม่ใช่คู่ความในคดี ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะร้องขอตามบทกฎหมายดังกล่าวได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อัมพร เดชศิรี-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ